

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עוזד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/6148

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – הודעת מבטח בדבר ביטול חוזה הביטוח), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 10 1. בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "15 ימים" יבוא "30 ימים" ואחרי "הודעת הביטול" יבוא "בכתב";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הודעה בכתב לפי סעיף זה תימסר למבוטח בכל האופנים שיפורטו להלן –

(1) מכתב רשום לכתובת המגורים של המבוטח המעודכנת אצל המבטח;

(2) דואר אלקטרוני לכתובת המייל של המבוטח המעודכנת אצל המבטח;

(3) מסרון למספר הטלפון הנייד של המבוטח המעודכן אצל המבטח;

(4) שיחה טלפונית למבוטח שתיעשה על ידי נציג מוסמך של המבטח, שתתועד בכתב.

(א2) המבטח יתעד את דבר מסירת ההודעות כאמור בסעיף קטן (א1).

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.

(א3) המבטח יודיע על ביטול חוזה הביטוח לסוכן הביטוח שתיווד
בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח, בתוך שלושה ימים ממועד
משלוח ההודעה למבוטח כאמור בסעיף קטן (א1)."

תיקון סעיף 15 2. בסעיף 15 לחוק העיקרי, אחרי "למבוטח בכתב" יבוא "כאמור בסעיף 10(א1)"
ובמקום "21" יבוא "30".

תיקון חוק הפיקוח 3. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981², בתוספת
על שירותים השלישית, אחרי פרט (1) יבוא:
פיננסיים (ביטוח)

"(א1) לא הודיע למבוטח על ביטול החוזה בכתב, בניגוד לאמור בסעיף 10
לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981;".

תחילה 4. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דבר הסבר

הצעת החוק נועדה להסדיר את ההגנה על מבוטחים מפני ביטול חד-צדדי של פוליסות ביטוח, לרוב
בשל אי-תשלום דמי ביטוח או בשל אירועים אחרים המפורטים בתנאי הפוליסה, מבלי שהמבוטח יקבל
הודעה יעילה ובזמן אמת על כך.

מציאות שבה אזרחים, ובמיוחד אזרחים ותיקים, מגלים ברגע האמת, בעת צורך קריטי במימוש
זכויותיהם הביטוחיות (לדוגמה, במקרה של צורך בביטוח סיעודי), כי פוליסת הביטוח שלהם בוטלה, היא
מציאות בלתי נסבלת. במקרים רבים הודעות ביטול נשלחות בדואר אך אינן מגיעות לידי המבוטח בפועל,
לעיתים בגלל שינוי כתובת, אי-קריאת דואר או מסיבות אחרות. הדבר נכון במיוחד לביטוחי סיעוד
קבוצתיים דרך קופות החולים, שבהם לעיתים קרובות מבוטחים ותיקים אינם מודעים לשינויים בתנאי
הפוליסה או להפסקת תוקפה, למשל עקב מות בן הזוג שהביטוח שתם היה על שמו.

הצעת חוק זו נועדה לתקן עוול זה על ידי הטלת חובה על חברות הביטוח וקופות החולים לנקוט
במאמצים אקטיביים ורב-ערוציים להודעה על ביטול הפוליסה למבוטח. על כן מוצע לקבוע בחוק חוזה
הביטוח, התשמ"א-1981, כי חברת הביטוח תחויב להודיע למבוטח על ביטול פוליסה בכתב, 30 ימים
טרם הביטול, בארבע דרכים שונות – מכתב רשום, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט והודעה טלפונית על
ידי נציג הביטוח שתנועד בכתב.

כמו כן, מוצע לקבוע בתוספת השלישית של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-
1981, שבמידה וחברת ביטוח תפר את חובת ההודעה בדבר ביטול חוזה הביטוח כאמור, ניתן יהיה להטיל
עליה עיצום כספי לפי התוספת הרביעית לחוק האמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

